重庆开州云枫街道“8·27”一般叉车车辆伤害事故调查报告

2024年8月27日7时30分许，重庆市开州区云枫街道开州大道西段吉祥云枫城大门外人行道发生一起因叉车侧翻导致的车辆伤害事故，造成叉车驾驶员死亡，直接经济损失约21万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，开州区人民政府批准成立了由区应急管理局局长韦德东为组长，区应急管理局、区公安局、区总工会、区市场监管局、区住房城乡建委等有关人员组成的“重庆开州云枫街道‘8·27’一般叉车车辆伤害事故调查组”。并邀请区纪委监委机关和区检察院参加。事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致、认真负责的调查取证、现场勘查、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了相关处理意见和防范措施建议。

经调查认定，本次事故是一起因操作人员未取得相应资质违规操作，工程承包人和事故单位负责人未落实相应安全管理职责，造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

工程名称：开州区浪朵酒店轻质隔离墙施工

施工人：陈*学（自然人）

卸货方：开州区傅*机械租赁服务部（个体工商户）

（二）事故单位概况

开州区傅*机械租赁服务部，是一家个体工商户，位于重庆市开州区云枫街道永先社区睡佛路148号，始建于2022年1月25日，共同经营者为傅*及其妻子杜*桂，统一社会信用代码：9250*******01B，经营范围包括机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。有效期：2022年01月25日至无固定期限。

（三）工程承接情况

2024年7月18日，开州区浪朵酒店经营者代*与自然人陈*学签订《轻质隔墙合同》，合同约定陈*学作为该工程承包人，负责完成开州区浪朵酒店的隔离墙修砌工务。陈*学接到该工程后，与开州区傅*机械租赁服务部傅*口头约定，将该工程的卸货工作交由开州区傅*机械租赁服务部完成。

（四）事故叉车基本情况

该叉车生产厂家为杭叉集团有限公司，产品编号为18BB05030，所有人为开州区傅*机械租赁服务部，该车未办理任何牌照。

二、事故经过、应急处置及调查情况

（一）事故经过

2024 年 8 月 27 日 6 时许，开州区傅*机械租赁服务部杜*桂安排其丈夫傅*去大邱石材厂卸货，自己则驾驶另一辆叉车去云枫街道云枫城小区门口为陈*学卸货。（图一）



（图一）事故现场情况

杜*桂到达云枫城门口后，开始从停靠在公路边的货车上卸充气砖（卸货方向是从车尾向车头）。7 时 30 分许，当货车上还剩最后一堆充气砖时，杜*桂驾驶叉车行驶到货车车头位置，货车驾驶员提醒其卸货的地方有个井盖，不能压，不然有危险。但杜*桂盲目自信，装好充气砖，在倒车时不慎压坏人行道上井盖（图二），导致叉车向右侧翻，杜*桂随即向叉车倒的一方跳车，

跳下后被叉车压到头部，造成杜*桂当场死亡。



（图二）事故叉车车轮压井盖及侧翻情况

（二）应急处置及善后情况

事故发生后，周围群众立即拨打了110报警电话和120急救电话，120急救医生赶到现场后，对杜*桂进行检查，认定杜*桂已当场死亡，随后离开。云枫派出所民警赶到现场后对现场秩序进行了维护。

陈*学、代*、傅*三人在云枫街道办的调解下于2024年9月2日签订了《人民调解协议书》。根据协议书，陈*学赔付傅*17万元、代*赔付傅*4万元，合计21万元。

（三）事故报告情况

接到事故报告后，云枫派出所将此事告知云枫街道办。云枫街道办主要负责人及分管安全负责人立即赶赴现场处理，并向开州区人民政府和区应急管理局报告了相关情况。

（四）死者基本情况

杜*桂，女，身份证号码5122******423，户籍住址：四川省广安市广安区枣山街道旭岩社区，系开州区傅*机械租赁服务部经营者之一，无叉车驾驶资质。

三、事故伤亡和直接经济损失情况

此次事故共造成杜*桂一人死亡，事故直接经济损失约21万元。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

杜*桂。缺乏安全意识，盲目自信。在没有叉车驾驶资质的情况下操作叉车作业，在人行道上作业期间未注意观察周边危险有害因素，叉车侧翻后操作不当，选择直接跳车，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

陈*学。作为该工程承包人未履行安全管理职责，没有保障本工程所必要的安全资金投入；自己未在场，也未安排其他人员进行现场安全管理，导致事故发生。

（三）事故性质

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493

号令）规定，此次事故等级属于一般事故；根据《企业职工伤亡事故分类标准》（国标 GB6441-86）标准，此次事故类别属于车辆伤害事故。通过调查组调查取证、综合分析引发事故原因，认定本次事故属于建筑施工过程中发生的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

杜*桂。安全意识淡薄，在没有叉车驾驶资质的情况下操作叉车作业，在人行道上作业期间未注意观察周边危险有害因素，应对事故的发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，**建议免予追究责任。**

（二）建议给予行政处罚的人员

1. 代*。作为该工程发包方，在开工前，未向物业管理企业或者房屋管理机构申报登记，其行为违反了《住宅室内装饰装修管理办法》（中华人民共和国建设部令第 110 号）第十三条[1]之规定，但因其与本次事故发生无直接因果关系，**建议由开州区住房和城乡建设委员会依据相关规定给予其行政处罚。**

2. 陈*学。作为该工程承包人未履行安全管理职责，没有保障本工程所必要的安全资金投入；自己未在场，也未安排其他人员进行现场安全管理，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款[2]之规定，陈*学对本次

[1]《住宅室内装饰装修管理办法》（中华人民共和国建设部令第 110 号）第十三条：装修人在住宅室内装饰装修工程开工前，应当向物业管理企业或者房屋管理机构（以下简称物业管理单位）申报登记。非业主的住宅使用人对住宅室内进行装饰装修，应当取得业主的书面同意。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金

事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[3]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一款第一项[4]之规定，**建议由开州区应急管理局给予陈*学罚款人民币35000元（大写：叁万伍仟元整）的行政处罚。**

（三）相关部门履职情况

开州区住房和城乡建设委员会。调查组通过调取相关资料显示：1．依据《关于进一步规范城市房屋室内装饰装修安全管理的通知的通知》（渝建〔2023〕21号）及《重庆市开州区城市管理局、重庆市开州区规划和自然资源局、重庆市开州区住房和城乡建设委员会关于切实加强城镇房屋主体使用安全和违法建设违规装饰装修治理工作的通知》（开州区城管发〔2023〕56号）的规定：房屋室内装饰装修日常监督管理由各乡镇（街道）负责；2．2024年5月7日，开州区住房和城乡建设委员会对云枫街道两户装修户下达了《责令改正违法行为通知书》。综上所述开州区住房和城乡建设委员会按照要求履行了相应职责，履职情况良好。

投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一款第一项：个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款。

（四）属地政府履职情况

开州区云枫街道办事处。调查组通过调取2024年1月至2024年8月27日之间的相关资料显示分别于2024年1月24日、2024年2月21日、2024年3月26日、2024年4月18日、2024年5月15日、2024年6月13日、2024年6月21日、2024年7月30日、2024年8月22日、2024年8月23日分别对辖区内的装修项目进行了检查，并对业主进行了安全提醒，综上所述开州区云枫街道办事处按照要求履行了相应职责，履职情况良好。

六、防范措施建议

为预防类似事故再次发生，有关单位在下步工作中，应重点突出以下方面：

一是区住房城乡建委，要有效发挥主管部门作用。要加强指导辖区内相关“小散工程”安全生产监督管理工作，督促各镇乡街道对“小散工程”开展专业巡查，加强对各镇乡街道相关工作人员的业务培训，确保相关工作人员有能力发现安全隐患，制止违法违规行为。

二是云枫街道办事处，要依法加大力度对无报备的、无证经营和没有办理相关手续的施工场所进行依法查处，积极开展辖区内的建筑行业排查，建立在建项目清单；同时督促企业建立隐患清单，对清单上的项目多巡查、多检查并作相应记录。

三是区市场监督管理局，要持续开展叉车、电梯、起重机械等特种设备安全隐患排查整治工作，督促特种设备使用单位或个

体工商户切实加强特种设备使用登记备案、人员技能培训、安全教育和设备日常维护保养等，切实掌握特种设备使用情况，确保特种设备安全状况符合规定要求，坚决杜绝特种设备带病运行、作业人员无证上岗等现象，消除事故隐患。

重庆市开州区人民政府事故调查组

2024 年 11 月 20 日